

KAMARUDDIN BIN MD YUSOF

dan

RUSLIZA BINTI MOHD NOOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)]

Pada 12 Mac 2021 bersamaan 28 Rejab 1442H

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0030-2021

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 (1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan olehnya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor di dalam Kes Saman No. 10400-012-0444-2019.

[2] Kami telah menerima permohonan semakan tersebut dari Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (HMTS), YA Tuan Zulfikri bin Yaso' melalui surat bertarikh 15 Januari 2021, Rujukan : 10400-012-0444-2019.

[3] YA Hakim memohon semakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah ini terhadap keputusannya yang telah dikeluarkan pada 5 Oktober 2020 dalam Kes Saman No : 10400-012-0444-2019 di atas alasan bahawa beliau telah terkhilaf meluluskan dan mengesahkan permohonan pengesahan dan pendaftaran nikah poligami yang tidak disokong oleh dokumen yang sah.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

[4] Pemohon 1 adalah Kamaruddin bin Md Yusof manakala Pemohon 2 adalah Rusliza binti Mohd Noor; kedua-dua mereka telah membuat permohonan untuk mengesahkan perkahwinan mereka yang berlangsung pada 3 Oktober 2019 di Majlis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand.

[5] Pemohon-Pemohon telah mengekshibitkan Surat Keterangan Nikah daripada Majlis Agama Islam Wilayah Yala, Bil 2407, Jilid 2562/183 sebagai A-2, gambar-gambar Pemohon-Pemohon sepanjang majlis akad nikah sebagai A-3, Surat Keterangan Nikah Pemohon 1 bersama isteri pertamanya sebagai A-4 dan surat daripada pejabat Agama Islam Daerah Sepang sebagai A-5 di dalam Afidavit Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertarikh 14 November 2019.

[6] Pemohon 1 juga telah memfailkan Afidavit Tambahan Pemohon 1 bertarikh 8 Januari 2020 dengan mengekshibitkan Surat Pengesahan Perkahwinan di Selatan Thailand daripada Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, Thailand bertarikh 4 Oktober 2019 dan salinan resit rasmi pembayaran sebanyak 700 THB.

[7] Wali nasab Pemohon 2 bernama Mohd Rosli bin Mohd Noor telah mengikrarkan Afidavit Sokongan (Wali) pada 8 Januari 2020 mengesahkan bahawa beliau adalah saudara lelaki kandung kepada Pemohon 2 dan beliau berada di rumah beralamat PJ 471, Belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat 16370 Bachok, Kelantan pada tarikh pernikahan Pemohon 1 dan pemohon 2 iaitu pada 3 Oktober 2019 yang mana jarak di antara kedudukan beliau dengan lokasi pernikahan pihak-pihak adalah 192 km. Wali ini juga mengesahkan bahawa beliau mengetahui tentang pernikahan di antara pihak-pihak.

[8] Pemohon 1 dan Pemohon 2 juga telah memfailkan Pernyataan bertulis Pemohon 1 dan Pemohon 2 pada 13 Januari 2020 yang antara lain menyatakan seperti berikut –

- i. Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak menggunakan dokumen perjalanan yang sah untuk masuk ke Thailand.
- ii. Perkahwinan mereka diwalikan oleh Wali Hakim bernama Haji Abdul Halim.
- iii. Perkahwinan mereka disaksikan oleh dua (2) orang saksi lelaki warganegara Malaysia bernama Muhammad Fairul bin Mat Kassim dan Muhammad Nasir bin Yatim.
- iv. Status Pemohon 1 adalah telah mempunyai seorang isteri bernama Rusnah binti Alias.
- v. Status Pemohon 2 adalah janda yang telah bercerai pada 13 April 2010.

[9] Kes telah disebut di hadapan Pendaftar pada 13 Januari 2020 dan Pendaftar telah mengarahkan Pemohon 2 memfailkan afidavit tambahan mengenai maklumat wali nasab iaitu bapa kepada Pemohon 2. Kes

ditangguhkan pada 11 Februari 2020 untuk didengar di hadapan YA Hakim Bicara.

[10] Pemohon 2 telah memfailkan Afidavit Tambahan Pemohon 2 pada 16 Januari 2020 menyatakan bahawa wali nasab bapa kandung Pemohon 2 bernama Mohd Noor bin Mat Jusoh telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya pada 6 Ogos 2006 menyebabkan hak perwalian berpindah kepada abang Pemohon 2 bernama Mohd Rosli bin Mohd Noor.

[11] Kes disebut di hadapan YA Hakim Bicara pada 11 Februari 2020 dengan kedua-dua Pemohon 1 dan Pemohon 2 memberikan keterangan secara lisan.

[12] Pada 13 Februari 2020, Pendaftar telah memohon pengesahan berkaitan surat pengesahan perkahwinan di Selatan Thailand daripada Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, Thailand melalui emel.

[13] Kes telah disebut di hadapan Pendaftar pada 30 Jun 2020 dan Pendaftar telah mengarahkan permohonan dibuat melalui email untuk perbicaraan secara dalam talian setelah Peguam Syarie Pemohon-Pemohon memaklumkan saksi ditimpa strok.

[14] Pernyataan Bertulis Saksi 1 yang bernama Mohd Faizul bin Mat Kassim difailkan pada 30 Jun 2020 yang menyatakan bahawa beliau berada di dalam majlis pernikahan pihak-pihak pada 3 Oktober 2019 di Wilayah Yala, Thailand dan beliau mendengar lafaz ijab qabul di antara jurunikah dan Pemohon 1.

[15] Kes disebut di hadapan YA Hakim Bicara pada 11 Ogos 2020 dengan keterangan saksi Pemohon-Pemohon bernama Mohd Faizul bin Mat Kassim

melalui sidang video. Kes ditangguhkan pada 1 September 2020 dan Pemohon diarahkan untuk membawa resit asal pembayaran kepada Konsulat Jeneral Malaysia.

[16] Kes disebut di hadapan Pendaftar pada 1 September 2020 tanpa kehadiran Pemohon-Pemohon. Pendaftar mengarahkan resit asal pembayaran kepada Konsulat Jeneral Malaysia dikemukakan ke hadapan Mahkamah. Kes ditangguhkan pada 8 September 2020.

[17] Kes disebut di hadapan Pendaftar pada 8 September 2020 tanpa kehadiran Pemohon-Pemohon. Wakil Peguam Syarie memaklumkan Pemohon masih mencari resit asal tersebut. Pemohon berhasrat untuk membuat surat akuan sumpah jika resit tersebut masih tidak ditemui. Kes ditangguhkan pada 5 Oktober 2020.

[18] Kes disebut di hadapan Pendaftar pada 5 Oktober 2020 tanpa kehadiran Pemohon-Pemohon. Peguam Syarie Pemohon-Pemohon menyerahkan surat akuan sumpah Pemohon 1 yang dibuat pada 29 September 2020 berkenaan kehilangan resit bayaran yang dibuat kepada Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, Thailand. Permohonan Pemohon-Pemohon diluluskan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[19] Berdasarkan surat semakan dari YA HMTS tersebut, kami telah memanggil rekod prosiding Kes Saman No. 10400-012-0444-2019. berdasarkan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan –

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[20] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 3 Tahun 2007 juga telah memberi panduan berkenaan tatacara permohonan semakan kes yang dibuat oleh hakim iaitu dengan mengemukakan surat yang mengandungi maklumat berkaitan perintah yang ingin disemak seperti tarikh, jenis perintah, hirarki dan dewan mahkamah serta alasan permohonan semakan.

[21] Kami dapati melalui surat YA HMTS bertarikh 15 Januari 2021 tersebut YA HMTS telah memohon semakan ke atas perintah yang telah dibuat oleh YA HMTS di dalam kes tersebut di atas alasan berikut -

“ Oleh yang demikian, saya telah terkhilaf dengan meluluskan dan mengesahkan permohonan pengesahan dan pendaftaran nikah poligami yang difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Pada pandangan saya, sepatutnya permohonan pengesahan dan pendaftaran nikah poligami tidak disokong oleh dokumen yang sah dan yang boleh dipertanggungjawabkan dan permohonan tersebut sepatutnya ditolak ”

[22] Berdasarkan penelitian kami terhadap fail kes tersebut kami dapati bahawa surat daripada Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, Thailand, nombor rujukan (073A)682-1(40) bertarikh 23 Mac 2020 yang ditujukan kepada Puan Wan Khairin Nissa binti Wan Azizan, Timbalan Pendaftar, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) telah secara jelas menyatakan bahawa status rekod pengesahan **dokumen** seperti yang dirujuk oleh JAKESS adalah sebagai “ PALSU DAN TIADA DALAM REKOD PENGESAHAN PERNIKAHAN OLEH PEJABAT KONSULAT JENERAL MALAYSIA DI SONGKHLA ”.

[23] Berdasarkan surat YA HMTS bertarikh 15 Januari 2021 tersebut, surat daripada Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, Thailand, nombor rujukan (073A)682-1(40) bertarikh 23 Mac 2020 sebagai balasan kepada surat yang dihantar oleh Pendaftar JAKESS kepada Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, Thailand seperti di dalam perenggan 12 di atas telah dihantar melalui emel oleh Pejabat Konsulat Malaysia kepada Pendaftar dan emel tersebut telah masuk ke peti spam emel Pendaftar menyebabkan Pendaftar terlepas pandang berkaitan dengan surat tersebut.

[24] Hasil penelitian lanjut kami dapati **dokumen** yang dirujuk oleh JAKESS tersebut adalah sesalinan surat daripada Konsulat Jeneral Malaysia Songkhla, Thailand, nombor rujukan (073)KM/RM-178/10/19 bertarikh 4 Oktober 2019

berkaitan pengesahan perkahwinan di Selatan Thailand pihak-pihak di dalam kes ini berdasarkan Catatan Keterangan Nikah Bil: 2407 bertarikh 3 Oktober 2019 dan Surat Pengesahan Nikah Jilid: 2562/183 bertarikh 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Yala.

[25] Berdasarkan hal keadaan sedemikian, kami berpendapat dokumen yang dikatakan palsu tersebut memberi kesan terhadap penghakiman YA Hakim Bicara di dalam mengesahkan perkahwinan di antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dan ia secara tidak langsung mewajarkan kami untuk campurtangan bagi mengenepikan keputusan tersebut.

[26] Oleh yang demikian, kami berpendapat adalah wajar perintah tersebut dibatalkan dan perbicaraan disambung dengan meneliti dokumen yang diterima daripada pihak Konsulat Jeneral Malaysia Songkhla nombor rujukan (073A)682-1(40) bertarikh 23 Mac 2020 dan/atau dokumen dan/atau keterangan yang berkaitan dengannya.

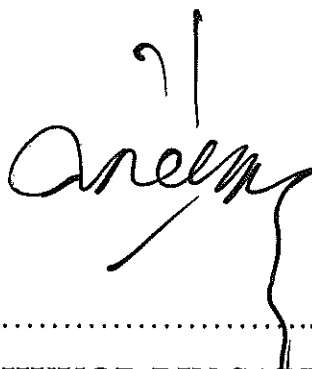
[27] Kami menekankan di sini bahawa setiap penghakiman / perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara hendaklah dibuat dengan berhati-hati supaya tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

KEPUTUSAN

SETELAH kami membaca dan meneliti fail kes yang disemak, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-**

1. Permohonan semakan **DITERIMA**.
2. Penghakiman / Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dalam Kes Permohonan No : 10400-012-0444-2019 yang dikeluarkan pada 5 Oktober 2020 bersamaan 18 Safar 1442H adalah **DIBATALKAN**.
3. Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam di dalam Kes Permohonan No : 10400-012-0444-2019 hendaklah meneruskan perbicaraan kes dengan menjalankan siasatan terhadap dokumen Konsulat Jeneral Malaysia Songkhla nombor rujukan (073A)682-1(40) bertarikh 23 Mac 2020 dan/atau dokumen dan/atau keterangan yang berkaitan dengannya sebelum memberikan apa-apa keputusan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



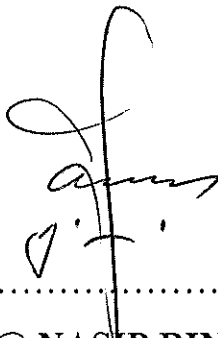
-
1. **Y.A.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor